

1513853-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR MACÊDO MENEZES

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19 de julho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513853-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513853-31.2022.8.26.0228 PD 774/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR MACÊDO MENEZES

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19 de julho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Constance Caroline Albertina Alves Toselli, presente o réu Igor Macedo Menezes, acompanhado pelo Dr. Fabio Fujimoto - OAB/SP 286.543. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em

atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, IGOR MACÊDO MENEZES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, conforme narra a Denúncia de fls. 64/67: "no dia 13 de junho de 2022, por volta das 13h05min, na Praça da Sé, n. 10, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, IGOR MACÊDO MENEZES, qualificado à fl. 13, trazia consigo e transportava, para evidentes fins de tráfico, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos de cocaína, contendo 23 gramas, 05 (cinco) porções contendo tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, contendo 5,6 gramas, 14 (catorze) micro tubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, pesando 2,6 gramas; além da quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo preliminar de constatação de fls. 18/21, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, na data do ocorrido, Guardas Municipais que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como IGOR, com um volume nos bolsos e apresentando comportamento suspeito. Diante da atitude, os guardas municipais se aproximaram e realizaram a abordagem do denunciado. Em revista pessoa, foi localizado dentro do bolso da bermuda que o denunciado vestia uma sacola plástica contendo as porções de entorpecentes supra descritas, bem como a quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Ante as circunstâncias, o valor em espécie e os entorpecentes foram apreendidos, sendo o denunciado preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Formalmente interrogado, IGOR negou a prática do delito, alegando que os Guardas Municipais teriam forjado o flagrante de delito, sem apresentar qualquer justificativa para a suposta atitude ilegal dos Guardas (fl. 08). As circunstâncias da prisão, a expressiva quantidade, variedade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a presença de dinheiro em posse do denunciado evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes." O processo encontra-se formalmente em ordem. A denúncia foi recebida em decisão de fls. 77/79. Citado (fls.114), o acusado apresentou resposta à acusação a fls. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tendo sido o réu, ao final, interrogado. É a síntese do necessário. A ação penal comporta procedência. A materialidade delitiva restou comprovada em face do que constou no auto de prisão em flagrante de fls.05, no Boletim de Ocorrência de fls. 01/03, nos autos de exibição e apreensão de fls.14/15, no laudo de constatação de fls.18/21, no relatório final de fls.56/57, no laudo do exame químico-toxicológico de fls.109/111, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria, necessária para a demonstração do nexu causal também é certa e segura, conforme se verificou com a prova oral colhida aos autos. O acusado, em solo policial, negou a prática do crime (fls.08). Sob o crivo do contraditório, em juízo, confessou os fatos. Declarou que está arrependido pro siso, tem uma filha pequena para cuidar e infelizmente teve que fazer o que não era certo. Era seu primeiro dia. A confissão do réu encontra respaldo no restante do conjunto probatório. Na Delegacia de Polícia, o Guarda Municipal JEFFERSON AMARAL GUERRA (fls.06) relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento quando avistou o réu com um volume no bolso e em atitude suspeita e, diante disso, decidiu abordá-lo. Em revista, localizou no interior do bolso de sua bermuda uma sacola plástica que continha os entorpecentes embalados em porções individuais, bem como R\$54,00 em espécie. Questionado, este admitiu a traficância. Em juízo, disse que estavam de

serviço na data, forma orientados pelo monitoramento da guarda civil que faz monitoramento com câmeras na praça da se alertando indivíduo que vendia drogas. Fez a abordagem e localizou o entorpecente em posse do réu. Havia saquinhos de plástico transparente de cocaína e eppendorfs de cocaína, além de porções de maconha. O réu afirmou que não era para expor as drogas ali no local, mas admitiu que estava na venda. Não chegou a ver ele vendendo drogas mas nas imagens aparece ele nitidamente vendendo drogas. Ele no local, um indivíduo vai até ele, ele tira invólucro na bermuda, coloca o chão, fornece pra pessoa, a qual devolve algo para ele e sai. Ele volt a guardar os entorpecentes na bermuda. Ele já estava sendo monitorado pelas câmeras. Não conhecia o réu. As imagens estão a disposição e provam que não foi forjado. Viu ele vendendo as drogas pelas imagens, posteriormente. REGINALDO RESENDE DA SILVA (fls.07), em juízo, narrou que estava em policiamento na praça da Sé, fazendo patrulhamento, e ocorria o programa da prefeitura "baixas temperaturas", quando a central de monitoramento passou que indivíduos estavam vendendo drogas e passaram as características, mas não sabiam quem era pois havia muitas pessoas. Porém perto da tenda avistaram o réu com as mesmas características e ficaram observando ele. Ele no meio da praça sacou espécie de sacola, fez a venda de algum produto, atendeu um cliente, e colocou a sacola de volta no bolso, razão pela qual resolveram abordar ele. Na revista pessoal foi encontrada a sacola contendo entorpecentes. Tinha pouca maconha, a maioria eram pinos e saquinhos de cocaína. Também havia 50 e poucos reais. Era uma praça municipal, e por conta do frio, tinha o programa da prefeitura na qual havia uma tenda com sopas e cobertas, por conta disso agentes públicos ficam no local e estavam lá para garantir a segurança. Não conhecia o réu, foi a primeira vez que o abordou. Ele admitiu que estava vendendo droga. Estava de motorista. Depois encostou uma nova viatura em apoio. Viu ele vendendo uma única vez. Era de dia, local visível. Quem fez a revista foi o Jefferson. Como se vê, o sólido acervo probatório está assentado na prova técnica, bem como nos depoimentos, coerentes e harmônicos entre si, das testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo. A grande quantidade e a variedade da droga apreendidas, o seu acondicionamento, o comportamento do réu evidenciam a prática do tráfico de drogas. Vale destacar que os Guardas Municipais narram de forma precisa como se deu a dinâmica dos fatos. Quanto aos depoimentos dos Guardas Municipais, assim como os policiais, é válido destacar que esses, uma vez compromissados, são considerados testemunhas como outras quaisquer e suas palavras merecem crédito desde que não haja nada nos autos que desmereça tais depoimentos. E, caso isso se verifique, sujeitam-se os depoentes às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se, ainda, que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a agentes públicos para a efetuarem diligências posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não existam provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3009/374). Não há dúvidas, portanto, de que a conduta do réu se encaixa perfeitamente aos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Assim, ante a confirmação dos fatos pela prova oral colhida em juízo, a condenação é de rigor. Quando da aplicação das penas, na primeira fase deve a pena base ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase deve ser reconhecida a agravante da reincidência (autos n. 0005160-11.2015.8.26.0477). Na terceira fase inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena. Quanto ao regime, pela fixação de regime inicial fechado pela quantidade de

pena e reincidência. Ademais, o tráfico de drogas é crime que necessita de tratamento diferenciado, de extrema gravidade, e causador de outros crimes; sua prática propicia o consumo, estimula o vício e atemoriza a população. Com isso,

necessário o combate efetivo a este crime que abala a saúde pública do país e a segurança da população. No mais, sem direito de apelo em liberdade, nem substituição por pena alternativa por absoluta falta de amparo legal. Diante de todo o exposto, r. a procedência da ação penal, condenando-se IGOR MACÊDO MENEZES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06." Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, a mera palavra dos Guardas Municipais não se mostra suficiente para a condenação, pelo que a Defesa requer a absolvição do acusado. Em caso de condenação, requer-se a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da confissão, com a imposição da pena no patamar mínimo." Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. IGOR MACEDO MENEZES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, porque em 13 de junho de 2022, por volta das 13h05min, na Praça da Sé, n. 10, Sé, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e transportava, para evidentes fins de tráfico, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos de cocaína, contendo 23 gramas, 05 (cinco) porções contendo tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, contendo 5,6 gramas, 14 (catorze) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, pesando 2,6 gramas; além da quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 77/79), o réu foi citado (fls. 114), sendo apresentada resposta à acusação no termo de audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidos os Guardas Civis Metropolitanos, responsáveis pela prisão em flagrante, sendo o acusado ao final interrogado. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação. A Defesa, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, por conta da confissão do réu em Juízo, pediu a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da confissão, com a imposição da pena no patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 01/03; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15; pelo laudo de constatação de fls. 18/21; pelo L.E.Q.T. de fls. 109/111; pelos depoimentos dos GCMS na fase policial e em Juízo; pela confissão judicial do acusado. Segundo narraram os Guardas Municipais, estes prestavam apoio a uma ação da Prefeitura na região da Praça da Sé, momento em que foram acionados pelo sistema de vigilância de câmeras, haja vista que havia um indivíduo fazendo a venda de entorpecentes nas imediações. Com as características fornecidas, os GCMS conseguiram identificar o réu IGOR, chamando a atenção o fato dele portar grande volume por dentro da bermuda que trajava. O réu foi então abordado e em seu poder, envolto em um plástico, estavam as porções de droga supra mencionadas, juntamente com R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro. Informalmente o acusado confessou que fazia a venda de drogas na Praça da Sé. Depois o réu quis alegar que a droga teria sido forjada pelos GCMS, o que é uma inverdade, pois as imagens das câmeras de segurança foram nítidas em captar o acusado fazendo a venda dos entorpecentes. Interrogado em Juízo, o acusado assumiu a posse e porte das substâncias entorpecentes, confessando que realmente fazia a venda das drogas na Praça da Sé. Destarte, a prova documental, pericial e testemunhal corroboraram na íntegra a imputação. As circunstâncias em que ocorreu a abordagem, aliadas à quantidade, qualidade e forma de embalagem das drogas, indicam sua destinação ao tráfico. Mister se faz a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Fixo inicialmente a sanção no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Trata-se o acusado de reincidente técnico, consoante faz prova a certidão de fls. 32/35. Em contrapartida, o réu confessou que estava pelo local dos fatos, realizado o tráfico de entorpecentes. Dou por compensada a agravante do art. 61, I, do CP, pela atenuante do art. 65, III, d, do CP, mantendo a pena no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não existem causas de aumento/diminuição de pena. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é consequência não só da reincidência técnica, como também do fato do

réu já haver sido condenado por tráfico de drogas, denotando que é habitual nessa prática. Grande foi a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sem contar o dinheiro, produto da venda de porções anteriormente comercializadas. Isto posto, CONDENO o réu IGOR MACEDO MENEZES, RG/SP 38.802.987 e CPF 473.382.348-76, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal. Tratando-se de réu reincidente e que cometeu crime hediondo, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, observando-se o disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007). O réu demonstrou que auferir a própria subsistência da criminalidade. Cometeu o tráfico de drogas logo após haver deixado o sistema prisional. Logicamente que em liberdade, voltará a delinquir, em detrimento da Sociedade. Além de presentes os pressupostos para a continuidade da custódia (preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal), nota-se que o sentenciado permaneceu preso cautelarmente durante o curso do processo e não tem o direito de apelar em liberdade, visto que um dos efeitos da sentença condenatória é justamente ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691). De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Recomende-se o réu na prisão. Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido com o réu em favor da União, com reversão para a SENAD. O sentenciado sai intimado a fazer o pagamento da pena de multa, ora calculada em R\$ 20.200,00, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:Dr(a).Promotor(a):
Dr.(a).Defensor(es):Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA